

# **LEGE privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice**

**Parlamentul României** adoptă prezenta lege.

## **CAPITOLUL I**

### **Dispoziții generale**

#### **Obiectul de reglementare**

##### **ART. 1**

- (1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului.
- (2) Prezenta lege instituie cadrul legislativ pentru:
  - a) asigurarea unui sistem de fundamentare a politicilor salariale în sectorul bugetar și de monitorizare și control al aplicării acestora;
  - b) asigurarea unui sistem de distribuire a resurselor bugetare alocate pentru cheltuielile de personal, în vederea garantării echității, coerenței și transparenței drepturilor salariale, precum și în scopul stimulării performanței individuale.
- (3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt și rămân, în mod exclusiv, cele prevăzute de prezenta lege, drepturile salariale în plată neputând, în nicio situație, să fie mai mari decât cele stabilite potrivit prezentei legi
- (4) Prin contractele colective de muncă/acordurile colective de muncă și contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi de natură salarială în bani care excedează sau contravin prevederilor prezentei legi.

#### **Domeniul de aplicare**

##### **ART. 2**

- (1) Dispozițiile prezentei legi se aplică:
  - a) personalului din autorități și instituții publice, respectiv Parlamentul, Administrația Prezidențială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, unitățile teritoriale, autorități ale administrației publice locale, alte autorități publice, autorități administrative autonome, precum și instituțiile din subordinea acestora, finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale;
  - b) personalului din autorități și instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale;
  - c) personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii;
  - d) personalului din cadrul instituțiilor publice angajat în temeiul unui contract, altul decât contractul individual de muncă;
  - e) persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică.
- (2) În sensul prezentei legi, intră în categoria personalului din sectorul bugetar, personalul încadrat pe baza contractului individual de muncă, personalul care ocupă funcții de demnitate publică numite sau alese și personalul care ocupă funcții asimilate funcțiilor de demnitate publică, magistrații, precum și personalul care beneficiază de statute speciale, inclusiv funcționarii publici și funcționarii publici cu statut special.
- (3) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică personalului din Banca Națională a României.
- (4) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale românești când contractează sau angajează, în limita bugetului aprobat, fără afectarea schemei

de personal aprobate pentru activitatea de bază și a fondului de salarii al instituției, persoane fizice, cetățeni români sau străini, de pe plan local ori persoane nesalariate din cadrul acestor reprezentanțe, cu respectarea legislației din țara respectivă.

### **Gestionarea sistemului de salarizare**

#### **ART. 3**

(1) Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și Ministerul Finanțelor exercită competență instituțională comună privind conceperea, punerea în aplicare, monitorizarea, gestionarea și revizuirea politicii salariale din sectorul public, în condițiile prezentei legi, cu încadrare în plafoanele anuale stabilite în cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetară.

(2) În cadrul competenței instituționale comune prevăzută la alin. (1):

- a) Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale coordonează din punct de vedere tehnic și metodologic elaborarea politicilor publice, strategiilor naționale și proiectelor de acte normative și a metodologiilor de aplicare în domeniul salarizării personalului plătit din fonduri publice și asigură monitorizarea aplicării sistemului de salarizare pe baza datelor raportate anual de ordonatorii de credite;
- b) Ministerul Finanțelor coordonează din punct de vedere fiscal-bugetar sistemul de salarizare, prin evaluarea impactului bugetar, asigurarea sustenabilității și încadrării în limitele bugetare, precum și prin stabilirea regulilor de fundamentare, bugetare și evidență a cheltuielilor de personal.

(3) Elaborarea și propunerea de modificări ale prezentei legi privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice se realizează în comun de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și Ministerul Finanțelor.

(4) Ministerele, celelalte autorități publice centrale și ordonatorii principali de credite pot formula propuneri de modificare sau completare a legislației salarizării personalului plătit din fonduri publice, pe care le transmit Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, însoțite de fundamentarea necesară și, după caz, de estimarea impactului bugetar.

(5) Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale analizează propunerile prevăzute la alin. (4), împreună cu Ministerul Finanțelor sub aspectul impactului fiscal-bugetar, și decide asupra oportunității includerii acestora în proiectele de acte normative privind modificarea legislației în domeniul salarizării personalului plătit din fonduri publice.

(6) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituțiile și autoritățile publice se asigură de fiecare ordonator de credite.

(7) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar de stat se asigură de Ministerul Educației și Cercetării.

(8) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din unitățile sanitare publice, din rețeaua Ministerului Sănătății și din cele aflate în subordonarea/coordonarea autorităților administrației publice locale se asigură de ordonatorii principali de credite și de Ministerul Sănătății.

(9) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului trimis în misiune permanentă în străinătate se asigură de Ministerul Afacerilor Externe.

(10) Ordonatorii de credite principali, secundari sau terțiari, în limitele competențelor legale și ale bugetelor aprobate, au obligația să stabilească salariile de bază/soldele de funcție/salariile de funcție/soldele de grad/salariile gradului profesional deținut, gradațiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare/indemnizațiile lunare, sporurile, alte drepturi salariale în bani și în natură prevăzute de lege, să asigure promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea în gradații, în condițiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu.

### **Controlul aplicării legii**

#### **ART. 4**

Controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizează de către Guvern, prin ministere și instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, potrivit atribuțiilor din domeniul de activitate al acestora, precum și de alte autorități publice centrale autonome cu atribuții în domeniu.

## **Raportul salarial**

### **ART. 5**

În sectorul bugetar, raportul dintre cel mai mic salariu de bază și cel mai mare salariu de bază, soldă de funcție/salariu de funcție, indemnizație de încadrare, indemnizație lunară este de 1 la 8.

## **Principiile sistemului de salarizare**

### **ART. 6**

Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bază următoarele principii:

- a) principiul legalității, în sensul că drepturile salariale se stabilesc prin norme juridice de forță legii, dar cu încadrare în grila de coeficienți de salarizare, respectiv între limitele minime și maxime prevăzute prin prezenta lege;
- b) principiul nediscriminării, în sensul eliminării oricăror forme de discriminare și instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeași activitate și are aceeași vechime în muncă și în funcție;
- c) principiul egalității, prin asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă de valoare egală;
- d) principiul adaptării salarizării în străinătate la condițiile de reprezentare pe plan local și la obiectivele de politică externă;
- e) principiul stimulării performanței personalului din sectorul bugetar, în contextul recunoașterii și recompensării performanțelor profesionale obținute, pe baza criteriilor stabilite potrivit legii și regulamentelor proprii, în vederea creșterii eficienței activității desfășurate;
- f) principiul ierarhizării, pe verticală, cât și pe orizontală, în cadrul aceluiași domeniu, în funcție de complexitatea și importanța activității desfășurate;
- g) principiul transparenței mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, în sensul asigurării predictibilității salariale pentru personalul din sectorul bugetar;
- h) principiul sustenabilității financiare, în sensul stabilirii nivelului de salarizare pentru personalul bugetar, astfel încât să se asigure respectarea plafoanelor anuale pentru cheltuielile de personal stabilite în cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetară, conform Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- i) principiul publicității, în sensul transparenței veniturilor de natură salarială, pentru toate funcțiile din sectorul bugetar.

## **Definiții generale**

### **ART. 7**

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

- a) autonomie conceptuală și impactul deciziilor – se referă la măsura în care funcția necesită suport/consiliere/supervizare și nivelul de libertate pentru acțiune și luarea deciziilor, precum și măsura în care funcția are impact asupra rezultatelor așteptate la nivelul instituției și al beneficiarilor externi;
- b) coeficientul de salarizare reprezintă numărul stabilit prin lege pentru fiecare funcție, care exprimă poziția acesteia în ierarhia funcțiilor și care, înmulțit cu valoarea de referință, determină salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare și indemnizația lunară;
- c) coeficienții de țară reprezintă parametrii rezultați din evaluarea a patru factori obiectivi care includ securitatea și riscul medical, costul vieții, clima și depărtarea de România din fiecare stat de reședință al misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale românești din străinătate, precum și importanța strategică a reprezentării diplomatice și consulare;

- d) complexitate, creativitate și diversitatea activităților – vizează gradul de dificultate asociat îndeplinirii sarcinilor unei anumite funcții, precum și măsura în care titularul postului trebuie să depășească limitele cunoștințelor și experienței deținute conform criteriului de la lit. a). Creativitatea se referă la cerințele legate de folosirea imaginației, inventivității și intuiției pentru a îndeplini satisfăcător sarcinile postului;
- e) condiții de muncă – se referă la măsura/frecvența cu care titularul postului este expus la diverse condiții de lucru nefavorabile și/sau cu risc pentru sănătate și viață, în procesul de realizare a atribuțiilor postului;
- f) cunoștințe și experiență- se referă la totalitatea cerințelor de studii și experiență profesională ce sunt asociate unei anumite funcții, conform legislației în vigoare și conform fișei de post;
- g) diferența salarială tranzitorie reprezintă un drept salarial suplimentar salariului lunar, soldei lunare/salariului lunar, care face parte din venitul salarial. Aceasta se calculează ca diferență între salariul lunar, solda lunară/salariul lunar aflate în plată în luna noiembrie 2026 și salariul lunar, solda lunară/salariul lunar determinate potrivit prezentei legi.
- h) funcția de demnitate publică reprezintă ansamblul de atribuții și responsabilități stabilite prin Constituție, legi și/sau alte acte normative, după caz, obținute prin investire, ca urmare a rezultatului procesului electoral, direct sau indirect, ori prin numire;
- i) funcția similară reprezintă o funcție de același fel din cadrul aceleiași instituții sau autorități publice, care implică aceleași condiții de studii, grad/treaptă profesională, vechime în funcție sau vechime în specialitate, după caz, și condiții de muncă;
- j) gradația reprezintă categoria de vechime în muncă în funcție de care se determină, în condițiile prezentei legi, salariul de bază sau solda de funcție/salariul de funcție la care are dreptul personalul din sectorul bugetar. Tranșele de vechime în muncă corespunzătoare fiecărei gradații, precum și modalitatea de determinare a salariului de bază sau a soldei de funcție/salariului de funcție pentru fiecare gradație sunt stabilite prin prezenta lege;
- k) gradul managerial reprezintă nivelul de exercitare a atribuțiilor de conducere în cadrul anumitor structuri organizaționale, stabilit potrivit actelor normative și actelor administrative de organizare și funcționare, care reflectă amploarea responsabilităților manageriale (aria de coordonare, nivelul decizional și complexitatea managementului) și care se utilizează, după caz, la încadrarea funcțiilor de conducere în ierarhia de salarizare; se aplică doar anumitor funcții de conducere conform clasificării din anexele la prezenta lege;
- l) gradul profesional reprezintă nivelul de încadrare în cariera profesională, stabilit potrivit actelor normative aplicabile fiecărei familii ocupaționale și reflectă complexitatea atribuțiilor, nivelul de competență și experiența stabilite distinct în cadrul funcțiilor cu studii superioare, studii superioare de scurtă durată și studii medii, după caz, în condițiile legii; gradul profesional este distinct de gradul salarial;
- m) gradul salarial reprezintă fiecare dintre cele 12 niveluri din cadrul structurii de grade salariale, care grupează funcțiile din sectorul bugetar ce au o valoare similară a muncii, determinată prin procesul de evaluare a funcțiilor, pe baza unor caracteristici comune legate de complexitate, a nivelului de responsabilitate și a criteriilor prevăzute la art. 8 alin. (2). Fiecărui grad salarial îi corespunde un interval de coeficienți;
- n) grila de salarizare reprezintă ansamblul intervalelor de coeficienți, cu valori cuprinse între 1 și 8, corespunzătoare gradelor salariale din cadrul structurii de grade. Nivelul de salarizare pentru funcțiile din sectorul bugetar grupate într-un anumit grad salarial se stabilește prin raportare la intervalul de coeficienți prevăzut în grila de salarizare pentru respectivul grad salarial;
- o) incompatibilități și regimuri speciale – se referă la măsura în care anumite funcții, prin statutele lor speciale, presupun aplicarea unor interdicții în ceea ce privește desfășurarea altor activități. În cadrul acestui criteriu se are în vedere și riscul de corupție pentru anumite funcții cu incompatibilități, cum este cazul structurilor de inspecție și control.

- p) indemnizația de încadrare reprezintă suma de bani lunară cuvenită categoriilor de personal prevăzute în anexa nr. V, în raport cu funcția, gradul, gradația și vechimea în funcție;
- q) indemnizația lunară reprezintă suma de bani la care au dreptul persoanele care ocupă funcții de demnitate publică sau asimilate acestora, fiind unica formă de remunerare a activității corespunzătoare funcției acestora, cu excepția sporului prevăzut la art.15 alin.(2) din prezenta lege;
- r) influență, coordonare și supervizare - se referă la nivelul ierarhic la care este încadrată funcția în cadrul instituției, responsabilitățile de conducere și/sau coordonare a altor posturi și la cerințele de furnizare de consiliere/opinii de specialitate;
- s) metoda analitică de evaluare a funcțiilor reprezintă procedura standardizată prin care se determină valoarea funcțiilor în cadrul sistemului de salarizare a personalului plătit din fonduri publice, pe baza criteriilor de evaluare prevăzute de prezenta lege și de metodologia aprobată potrivit art. 8 alin. (5), în vederea ierarhizării funcțiilor și încadrării acestora în grade salariale;
- t) premiul de performanță reprezintă un drept salarial ce poate fi acordat în vederea recompensării performanțelor profesionale individuale ale personalului din sectorul bugetar care ocupă funcții dintre cele prevăzute în anexele nr. I-VIII;
- u) relaționare internă, externă și cerințe de comunicare - se referă la nivelul și impactul comunicării în cadrul și/sau în afara instituției; include mijloacele de realizare a comunicării, de la interacțiune personală la comunicări telefonice și/sau scrise. Evaluează cerințele de persuasiune și negociere asociate cu atribuțiile de comunicare ale funcției respective;
- v) salariul de bază reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice, corespunzător funcției, gradului/treptei profesionale, gradației, vechimii în specialitate, stabilit prin înmulțirea coeficienților prevăzuți în anexele nr. I-VIII cu valoarea de referință, la care se adaugă cotele procentuale aferente gradațiilor de vechime în muncă, după caz;
- w) salariul de bază în străinătate reprezintă suma de bani în valută la care au dreptul lunar membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale ale României din străinătate, precum și personalul autorităților administrației publice centrale, trimis în misiune permanentă în străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare, și care se stabilește prin înmulțirea coeficienților de ierarhizare a funcțiilor pe care aceștia sunt încadrați în străinătate cu produsul dintre valoarea de referință aferentă fiecărei țări și coeficienții de țară;
- x) salariul în străinătate reprezintă suma de bani în valută la care au dreptul lunar membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale ale României din străinătate, precum și personalul autorităților administrației publice centrale, trimis în misiune permanentă în străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare, și care cuprinde salariul de bază în străinătate, indemnizațiile, sporurile, precum și celelalte elemente ale sistemului de salarizare a personalului trimis în misiune permanentă în străinătate;
- y) salariul lunar reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul din sectorul bugetar, cu excepția personalului militar, a polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și care cuprinde salariul de bază ori, după caz, indemnizația lunară sau indemnizația de încadrare, sporurile, indemnizațiile, primele, premiile, precum și celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar prevăzute de prezenta lege;
- z) solda de funcție/salariul de funcție reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, corespunzător funcției îndeplinite, stabilită/stabilit conform anexelor nr. V și VI, în care este inclusă gradația de vechime în muncă. Solda de funcție/salariul de funcție nu poate fi mai mică/mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- aa) solda lunară/salariul lunar cuprinde solda de funcție/salariul de funcție, solda de grad/salariul gradului profesional deținut, și, după caz, solda de comandă/salariul de comandă, indemnizații, compensații, sporuri, prime, premii și alte drepturi salariale în bani reglementate de prezenta lege;

- bb) sporul reprezintă un element al salariului lunar, soldei lunare/salariul lunar, acordat ca procent la salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare și indemnizația lunară, conform anexelor prezentei legi, incluzând gradația de vechime și excluzând orice alt drept salarial, sau în funcție de valoarea de referință, în condițiile legii, pentru fiecare categorie de personal;
- cc) structura de grade salariale reprezintă un sistem de ierarhizare a funcțiilor din sectorul bugetar, prin raportare la valoarea muncii asociate acestor funcții, fiecare grad salarial grupând funcții similare ca valoare. Structura de grade este prevăzută la art. 9;
- dd) treapta profesională reprezintă nivelul de ierarhizare în cadrul funcțiilor cu studii medii;
- ee) valoarea de referință reprezintă quantumul exprimat în lei, stabilit anual în primul semestru al fiecărui an pentru anul următor prin hotărâre a Guvernului, care se înmulțește cu coeficientul de salarizare prevăzut de lege pentru fiecare funcție, rezultând salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, solda de grad/salariul gradului profesional, indemnizația de încadrare, indemnizația lunară, la gradația 0, după caz;
- ff) valoarea de referință în valută reprezintă quantumul exprimat în valută, stabilit anual în primul semestru al fiecărui an pentru anul următor prin hotărâre a Guvernului, care se înmulțește cu coeficientul de țară stabilit prin hotărâre a Guvernului, rezultând baza de calcul pentru țara în care își are sediul o misiune diplomatică, oficiu consular sau institut cultural românesc;
- gg) venitul salarial al personalului din sectorul bugetar cuprinde salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, soldele de grad/salariile gradului profesional deținut, gradațiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare, indemnizațiile lunare și, după caz, sporurile, indemnizațiile, compensații, primele și premiile, diferența salarială tranzitorie, precum și alte drepturi în bani și/sau în natură, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar.

## CAPITOLUL II

### Ierarhizarea funcțiilor

#### Procesul și criteriile de evaluare a funcțiilor

##### ART. 8

- (1) Ierarhizarea funcțiilor și încadrarea lor în grade salariale în cadrul structurii de grade salariale, definită la art. 7 lit. cc), în vederea stabilirii salariilor de bază, indemnizațiilor de încadrare, soldelor de funcție/salariilor de funcție și a indemnizațiilor lunare, atât între domeniile de activitate, cât și în cadrul aceluiași domeniu, au la bază o metodă analitică de evaluare a funcțiilor.
- (2) Criteriile care se aplică pentru evaluarea funcțiilor din sectorul bugetar sunt următoarele:
  - a) cunoștințe și experiență;
  - b) complexitate, creativitate și diversitate a activităților;
  - c) autonomie conceptuală și impactul deciziilor;
  - d) influență, coordonare și supervizare;
  - e) relaționare internă, externă și cerințe de comunicare;
  - f) condiții de muncă;
  - g) incompatibilități și regimuri speciale.
- (3) Definițiile criteriilor de evaluare ale funcțiilor sunt prevăzute la art.7.
- (4) Prin procesul de evaluare a funcțiilor se stabilește punctajul corespunzător nivelului pe care funcțiile evaluate îl prezintă pentru fiecare dintre criteriile prevăzute la alin. (2). Acel nivel se determină prin analiza sarcinilor aferente unei funcții. Punctajul total obținut determină poziționarea funcției în gradul salarial, prin raportare la intervalele de punctaje stabilite pentru fiecare grad salarial conform metodologiei prevăzute la alin. (5).
- (5) Metodologia de evaluare a funcțiilor prevăzute în anexele nr. I-V, VII și VIII și intervalele de punctaje pentru fiecare dintre cele 12 grade salariale din structura de grade salariale, se aprobă prin

hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și a Ministerului Finanțelor, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Aplicarea metodologiei nu aduce atingere gradelor profesionale, condițiilor de carieră și celorlalte elemente de statut stabilite prin legi speciale.

(6) În cazul funcțiilor prevăzute în anexele nr. I-V, VII și VIII, ajustarea poziționării lor în structura de grade salariale, precum și introducerea de noi funcții în structura de grade salariale se realizează pe baza evaluării funcțiilor, potrivit metodologiei prevăzute la alin. (5), iar ajustarea poziționării sau introducerea unor noi funcții se aprobă numai prin modificarea prezentei legi, cu fundamentarea corespunzătoare a impactului bugetar.

(7) Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale este responsabil de coordonarea procesului de evaluare a funcțiilor la nivelul sistemului bugetar, potrivit metodologiei aprobate prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (5), în vederea aplicării unitare a metodologiei, asigurând instrumentele metodologice, verificarea coerenței rezultatelor și mecanismul de revizuire.

(8) Pe baza rezultatelor evaluării funcțiilor, Ministerul Muncii Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și Ministerul Finanțelor elaborează și promovează în comun proiectele de acte normative necesare actualizării clasificărilor, ierarhiilor și corespondențelor dintre funcții, clase/grade și nivelurile de salarizare.

(9) Prevederile alin.(4)-(8) nu sunt aplicabile pentru personalul încadrat pe funcțiile din anexa nr. VI la prezenta lege.

## **Structura de grade salariale și grila de salarizare**

### **ART. 9**

(1) Structura de grade salariale include 12 grade salariale.

(2) Fiecărui grad salarial îi corespunde un interval de coeficienți, după cum urmează:

| <b>Gradul salarial</b> | <b>Coeficientul minim</b> | <b>Coeficientul maxim</b> |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                      | 1,00                      | 1,19                      |
| 2                      | 1,20                      | 1,34                      |
| 3                      | 1,35                      | 1,49                      |
| 4                      | 1,50                      | 1,64                      |
| 5                      | 1,65                      | 1,83                      |
| 6                      | 1,84                      | 2,09                      |
| 7                      | 2,10                      | 2,39                      |
| 8                      | 2,40                      | 3,29                      |
| 9                      | 3,30                      | 4,19                      |
| 10                     | 4,20                      | 5,59                      |
| 11                     | 5,60                      | 6,49                      |
| 12                     | 6,50                      | 8,00                      |

(3) Quantumul valorii de referință și a valorii de referință în valută definite la art. 7 lit. ee) și ff) se propun de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și de către Ministerul Finanțelor, în cadrul mandatului instituțional comun, cu avizul Consiliului Fiscal și, în ceea ce privește valoarea de referință în valută, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, în primul semestru al fiecărui an pentru anul următor și se stabilesc anual, cu consultarea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, prin hotărâre a Guvernului, cu respectarea prevederilor din Legea responsabilității fiscale nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 6 lit. h) din prezenta lege, cu

încadrarea în plafoanele anuale pentru cheltuielile de personal stabilite în cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetară și cu luarea în considerare a raportului prevăzut la alin.(5).

(4) Quantumul valorii de referință se stabilește astfel încât procentul majorării cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat să nu depășească procentul creșterii nominale a produsului intern brut, prevăzut în cadrul macroeconomic utilizat la construcția cadrului fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetară, în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care pe parcursul anului prognoza produsului intern brut se înrăutățește, quantumul valorii de referință nu se modifică. Quantumul valorii de referință stabilit anual nu poate fi mai mic decât cel pentru anul precedent.

(5) Quantumul valorii de referință în valută definite la art. 7 lit. ff) se modifică anual în mod corespunzător cu un procent egal cu cel de modificare a valorii de referință, stabilită conform alin. (3).

(6) În luna iunie a fiecărui an, Ministerul Finanțelor întocmește un raport referitor la aplicarea valorii de referință, conform alin.(3). Raportul va cuprinde și impactul financiar determinat de aplicarea valorii de referință, impactul financiar al aplicării celorlalte prevederi ale legii, precum și orice alte modificări legislative cu impact asupra veniturilor salariale din sistemul public, raportate la obiectivul de reducere a masei salariale din sectorul public. Raportul se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor.

(7) Actele normative subsecvente elaborate în baza prezentei legi vor fi însoțite de o declarație de impact financiar, neputând depăși alocările bugetare, și vor fi adoptate cu avizul Ministerului Finanțelor, Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și al Consiliului Fiscal.

### CAPITOLUL III

#### **Salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunare în sectorul bugetar**

##### SECȚIUNEA 1

#### **Stabilirea salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare și indemnizațiilor lunare**

##### ART. 10

(1) Stabilirea salariului de bază se face corespunzător funcției pe care s-a făcut încadrarea personalului. Nu este permisă stabilirea salariului de bază prin asimilarea cu salariul corespunzător altei funcții, cu excepția cazurilor stabilite prin prezenta lege.

(2) Coeficienții de salarizare pentru funcțiile din fiecare domeniu de activitate corespunzător celor 7 familii ocupaționale de funcții bugetare, pentru funcțiile ocupate de personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, precum și pentru funcțiile de demnitate publică, sunt prevăzuți în anexele nr. I - IX.

(3) Diferențierea salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare se realizează prin utilizarea coeficienților de salarizare cuprinși între 1,00 și 8,00, corespunzători poziției funcțiilor în ierarhia de salarizare.

(4) Salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunare se stabilesc prin înmulțirea coeficienților de salarizare prevăzuți în anexele I-IX cu valoarea de referință, rotunjindu-se din leu în leu în favoarea salariatului.

(5) Salariile de bază pentru funcțiile de execuție sunt diferențiate pe funcții, grade/trepte profesionale și gradații de vechime și se calculează aplicând cele 6 gradații de vechime, conform prevederilor art. 13.

(6) În salariul de bază pentru funcțiile de conducere este inclusă gradația aferentă tranșei de vechime în muncă, la nivel maxim.

(7) Salariul de bază pentru funcțiile de conducere prevăzute cu grad managerial I și II se stabilește de către conducătorul instituției publice, în raport cu responsabilitatea, complexitatea și impactul deciziilor impuse de atribuțiile corespunzătoare activității desfășurate.

(8) Dacă salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare sau, după caz, indemnizația lunară pentru o funcție din sectorul bugetar, calculată conform prezentei legi pentru un

program de lucru de 8 ore zilnic, este mai mică decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, atunci persoana care ocupă funcția respectivă beneficiază de plata unei sume egale cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. În cazul în care programul normal de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, persoana care ocupă funcția respectivă beneficiază de plata unei sume calculate prin raportarea salariului de bază minim brut pe țară la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat.

### **Modul de stabilire a indemnizațiilor lunare pentru funcțiile de demnitate publică**

#### **ART. 11**

- (1) Indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică se determină prin înmulțirea coeficienților de salarizare prevăzuți în anexa nr. IX cu valoarea de referință stabilită conform art.9 alin.(3).
- (2) Perioada în care persoanele prevăzute la alin. (1) au ocupat funcții de demnitate publică constituie vechime în muncă și în specialitate.
- (3) Gradele salariale corespunzătoare structurii de grade salariale pentru funcțiile de demnitate publică sunt exceptate de la aplicarea prevederilor art.8 alin.(1)-(4).

### **Stabilirea salarizării pentru funcții specifice**

#### **ART. 12**

Autoritățile, instituțiile publice și celelalte unități bugetare pot include în statele de funcții și unele funcții specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfășurării activității.

### **SECȚIUNEA a 2-a**

### **Gradațiile corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă**

#### **ART. 13**

- (1) Fiecărei funcții, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 6 gradații, corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă, cu excepția funcțiilor de demnitate publică, funcțiilor de conducere și funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru care gradația este inclusă în salariul de bază/indemnizația lunară prevăzute pentru aceste funcții în anexele nr. I - IX, precum și cu excepția personalului militar, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.
- (2) Coeficienții de salarizare prevăzuți în anexele nr. I-VIII pentru funcțiile de execuție sunt stabiliți la gradația 0.
- (3) Tranșele de vechime în muncă în funcție de care se acordă cele 6 gradații, precum și cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază/indemnizația de încadrare avute la data îndeplinirii condițiilor de trecere în gradație și incluse în acestea, sunt următoarele:
  - a) gradația 0 - până la 3 ani;
  - b) gradația 1 - de la 3 ani la 5 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază/indemnizației de încadrare prevăzut în anexele la prezenta lege cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază/indemnizație de încadrare;
  - c) gradația 2 - de la 5 ani la 10 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază/indemnizației de încadrare avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază/indemnizație de încadrare;
  - d) gradația 3 - de la 10 ani la 15 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază/indemnizației de încadrare avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază/indemnizație de încadrare;

- e) gradația 4 - de la 15 ani la 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază/indemnizației de încadrare avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază/indemnizație de încadrare;
  - f) gradația 5 - peste 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază/indemnizației de încadrare avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază/indemnizație de încadrare.
- (4) Gradația obținută se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit condițiile de acordare.
- (5) Pentru personalul nou-încadrat, salariul de bază/indemnizația de încadrare se determină prin aplicarea succesivă a majorărilor prevăzute la alin.(3), corespunzător gradației deținute.
- (6) Pentru acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral și perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.

### SECȚIUNEA a 3-a

#### **Sporuri și alte drepturi salariale**

#### **Drepturi salariale pentru activitatea de control financiar preventiv**

##### **ART. 14**

Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de un spor la salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție de 10%.

#### **Sporul pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri externe**

##### **ART. 15**

- (1) Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiect pentru proiectele finanțate din fonduri europene rambursabile/nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile/nerambursabile, beneficiază de un spor de până la 40% din salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare și indemnizația lunară, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Acest spor se aplică proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect și cu progresul tehnic/financiar raportat.
- (2) Președinții și vicepreședinții consiliilor județene și primarii și viceprimarii unităților administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanțate din fonduri europene rambursabile/nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile/nerambursabile pot beneficia de un spor cu o valoare de maximum 40% din indemnizația lunară în limita bugetului aprobat cu această destinație.
- (3) Pentru fiecare proiect contractat în condițiile alin.(1), conducătorul instituției/autorității publice nominalizează, prin act administrativ, persoanele care fac parte din echipa de proiect. Numărul maxim de persoane la nivelul unei instituții sau autorități dintre cele prevăzute la alin.(1) care pot fi nominalizate în echipele de proiect pentru proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile este cel stabilit de prevederile contractului/acordului/ordinului de finanțare semnat de către instituția beneficiară cu autoritatea finanțatoare.
- (4) Echipa de proiect din instituția beneficiară este responsabilă de realizarea activităților stabilite a fi efectuate în mod direct în graficul de activități aprobat, precum și a celor care derivă din obligațiile beneficiarului față de autoritatea finanțatoare, conform contractului/acordului/ordinului de finanțare semnat și în conformitate cu sistemul de management și control intern aplicabil. Activitățile prestate de către personalul instituției sau autorității publice nominalizat în echipele de proiect în cadrul proiectelor finanțate din fondurile prevăzute la alin.(1) vor fi reflectate corespunzător în cuprinsul fișei postului, conform prevederilor legale în vigoare.
- (5) Coordonatorul de proiect/managerul de proiect/șeful de proiect avizează fișele de pontaj care atestă timpul efectiv lucrat în cadrul fiecărui proiect, pentru fiecare dintre persoanele nominalizate în echipa de proiect.

(6) Sporurile prevăzute la alin. (1)-(2) se acordă de la data implementării contractului/acordului/ordinului de finanțare de către părțile contractante, respectiv instituția beneficiară și autoritatea finanțatoare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi. Sporul se acordă numai pe perioada de implementare a proiectului, astfel cum a fost stabilită în contractul/acordul/ordinul de finanțare semnat, pe răspunderea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect.

(7) Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile personalului care beneficiază de prevederile art.16 alin.(1) și (2).

(8) Cheltuielile cu salariile lunare și soldele lunare/salariile lunare ale personalului din echipele de proiecte finanțate din fonduri europene rambursabile/nerambursabile, inclusiv contribuțiile salariale aferente, pot fi rambursate de către autoritatea finanțatoare, în conformitate cu regulile de eligibilitate și procedurile de rambursare aplicabile, precum și cu procentul de cofinanțare stabilit în contractul/acordul/ordinul de finanțare semnat cu autoritatea finanțatoare. Pentru persoanele implicate în mai multe echipe de proiecte, rambursarea cheltuielilor se face pentru fiecare proiect în parte, proporțional cu timpul efectiv realizat, conform fișei de pontaj.

(9) Prin excepție de la prevederile alin.(1), în cadrul instituțiilor și/sau autorităților publice poate fi încadrat personal cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, prin act administrativ al conducătorului instituției.

(10) Angajarea personalului prevăzut la alin.(9) se face cu scopul de a desfășura exclusiv activități în cadrul proiectelor finanțate în condițiile alin.(1), conform prevederilor contractului/acordului/ordinului de finanțare semnat de către instituția beneficiară cu autoritatea finanțatoare și în limita sumelor alocate.

(11) Personalului prevăzut la alin.(9) i se aplică tarifele orare prevăzute de cererile de finanțare și Ghidul solicitantului - condiții generale și specifice aplicabile, cu aprobarea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect/unitatea de implementare a proiectului.

(12) Cheltuielile cu salariile personalului care își desfășoară activitatea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe/europene rambursabile/nerambursabile, pe bază de contract individual de muncă pe perioadă determinată, se suportă din titlul de cheltuieli din care este finanțat proiectul, în limita bugetului aprobat.

(13) Conducătorul instituției/autorității publice care încadrează personal cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pe posturi în afara organigramei, asigură respectarea condițiilor legale privind numărul maxim de ore lucrate și cumulul de funcții.

(14) Criteriile pe baza cărora se stabilește procentul sporului pentru persoanele prevăzute la alin.(1)-(2) precum și condițiile de înființare a posturilor în afara organigramei potrivit alin.(9) în cadrul instituțiilor și/sau autorităților publice care implementează proiecte finanțate din fonduri externe/europene rambursabile/nerambursabile se realizează pe baza unui regulament-cadru inițiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I a prezentei legi.

(15) Pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată potrivit alin.(9), ocuparea posturilor se face în baza unei proceduri interne de recrutare și selecție, aprobată prin decizie a ordonatorului principal de credite, care să respecte cel puțin principiile transparenței, tratamentului egal și nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice.

(16) Conducătorul instituției/autorității publice are obligația de a asigura respectarea condițiilor și limitelor stabilite prin prevederile prezentei legi la nivelul tuturor echipelor de proiecte organizate în cadrul instituției/autorității publice pe care o conduce.

(17) Sporul prevăzut la prezentul articol nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor prevăzută la art.21 alin.(2), în măsura în care acesta se decontează din fonduri externe nerambursabile.

(18) Partea aferentă cofinanțării plătita din titlul I cheltuieli de personal din quantumul sporului prevăzut la alin.(1)-(2) se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor prevăzută la art.21 alin.(2).

## **Sporul pentru administrarea resurselor europene și consolidarea finanțelor publice**

### **ART. 16**

(1) Personalul prevăzut la art.1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, precum și personalul din structurile cu rol de organisme intermediare pentru programele operaționale, pe durata desfășurării activității în acest domeniu, beneficiază de un spor de până la 40% din salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție și indemnizația de încadrare.

(2) Personalul din cadrul Direcției pentru coordonarea agențiilor de plăți, prevăzut la art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr.43/2015, cu modificările ulterioare, personalul prevăzut la art.16 alin.(1) din aceeași ordonanță de urgență, precum și personalul prevăzut la art.7 alin.(1) din Legea nr.1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare, pe durata desfășurării activității în acest domeniu, beneficiază de un spor de până la 40% din salariul de bază, în limita alocării bugetare.

(3) Sporul prevăzut la alin.(1) și (2) se acordă în baza criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului, inițiată de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în termen de 90 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi.

(4) Sporul prevăzut la alin.(1) și (2) se acordă numai în perioada cât persoana își desfășoară activitatea în condițiile prevăzute la alin.(1) și (2).

(5) Personalul din cadrul aparatului propriu al autorității publice centrale cu rol de sinteză și coordonare în domeniul finanțelor publice, instituție cu atribuții de elaborare, fundamentare și avizare a politicilor și actelor normative cu impact fiscal-bugetar aplicabile întregii administrații publice centrale și locale, de coordonare a procesului bugetar, de monitorizare a fluxurilor financiare publice, de administrare a datoriei publice și a trezoreriei statului, de identificare și asigurare a resurselor financiare pentru cheltuielile neeligibile și cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și de creare a cadrului legislativ, procedural și financiar pentru gestionarea acestor fonduri, precum și personalul din cadrul instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia și al structurilor subordonate acestora, instituții cu atribuții în domeniul impozitelor, taxelor, contribuțiilor și al altor venituri bugetare, prin intermediul procedurilor de gestiune, colectare, control fiscal care aplică politica și legislația vamală, respectiv fiscală, în domeniul supravegherii produselor accizabile, instituții care exercită atribuții de autoritate vamală și control operativ și inopinat privind prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte care au ca efect fraudă vamală și fiscală, precum și a altor fapte date prin lege în competența sa, cu atribuții în domeniul autorizării, controlului și supravegherii în domenii reglementate specific, centralizării achizițiilor publice la nivel guvernamental, prevenirii și combaterii spălării banilor, supravegherii publice a activității de audit statutar al entităților de interes public, poate beneficia, în funcție de atribuțiile efectiv exercitate și de contribuția la îndeplinirea obiectivelor specifice, de un spor în cuantumul prevăzut la alin. (1), calculat la salariul de bază, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Categoriile de personal, criteriile de acordare și cuantumul sporului, se stabilesc prin ordin al conducătorului instituției respective, cu aprobarea conducătorului autorității publice centrale cu rol de sinteză și coordonare în domeniul finanțelor publice, după caz.

(6) Sporul prevăzut la alin.(5) nu se cumulează cu sporul prevăzut la alin.(1).

(7) Sporurile prevăzute la prezentul articol nu se iau în calcul la determinarea limitei sporurilor prevăzută la art.21 alin.(2).

## **CAPITOLUL IV**

## **Alte drepturi salariale**

### **SECȚIUNEA 1**

#### **Sporuri**

##### **Sporul pentru munca de noapte**

###### **ART. 17**

- (1) Personalul care, potrivit programului normal de lucru, își desfășoară activitatea între orele 22,00 și 6,00 beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.
- (2) Sporul de noapte nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor prevăzută la art. 21 alin.(2).

##### **Sporul pentru munca suplimentară**

###### **ART. 18**

- (1) Munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum și munca prestată în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal și în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează, se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.
- (2) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1), munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru se plătește în luna următoare cu un spor de 75% din salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare, corespunzător orelor suplimentare efectuate.
- (3) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin.(1), munca suplimentară prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se plătește în luna următoare cu un spor de 100% din salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare, corespunzător orelor suplimentare efectuate.
- (4) Plata muncii în condițiile alin. (2) și (3) se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de șeful ierarhic în scris, fără a se depăși 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual, este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanților salariaților, potrivit legii.
- (5) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă prin legi speciale, sub 8 ore pe zi, depășirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.
- (6) Prevederile prezentului articol nu se aplică personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, persoanelor salarizate prin plata cu ora, prin cumul de funcții în cadrul aceleiași instituții sau autorități publice ori persoanelor angajate cu timp parțial.
- (7) Sporul pentru munca suplimentară nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor prevăzută la art. 21 alin.(2).

##### **Sporul pentru persoanele cu handicap**

###### **ART. 19**

- (1) Persoanele care, în conformitate cu certificatul de încadrare în grad de handicap, sunt încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, de oricare tip prevăzut de art. 86 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază, pe perioada valabilității certificatului, pentru activitatea desfășurată în cadrul programului normal de lucru, de un spor de 15% din valoarea de referință.
- (2) Quantumul sporului prevăzut la alin.(1) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art.21 alin.(2).

## **Sporul pentru condiții de muncă**

### **ART. 20**

Locurile de muncă și categoriile de personal, precum și mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexele nr. II, III, VI, VII și VIII și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc, în cel mult 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin regulament-cadru elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale domeniilor de activitate bugetară sănătate și asistență socială, cultură, administrație, de către instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și de către autoritățile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, a fiecăreia dintre instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională sau a fiecăreia dintre autoritățile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și al Ministerului Finanțelor și cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate.

## **Limitarea sporurilor și al altor elemente de salarizare**

### **ART. 21**

- (1) Limita maximă a sporurilor, indemnizațiilor, primelor, premiilor și a altor elemente ale salariului lunar și soldei lunare/salariului lunar specific fiecărui domeniu de activitate este prevăzută în prezenta lege și în anexele nr. I - VIII.
- (2) Suma sporurilor, indemnizațiilor, primelor și premiilor nu poate depăși 20% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, a indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare, după caz, pe ordonator principal de credite, pe surse de finanțare, cu excepția celor prevăzute a fi exceptate de la calculul acestui plafon.
- (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică personalului trimis în misiune permanentă în străinătate.
- (4) Pentru unitățile din sistemul public de sănătate procentul prevăzut la alin. (2) se calculează la nivelul ordonatorului principal de credite, indiferent de sursa de finanțare. Fondurile necesare pentru plata sporurilor care depășesc 20% la nivel de sursă de finanțare, cu încadrarea în nivelul de 20% la nivel de ordonator principal de credite, se asigură prin transferuri din bugetul ordonatorului principal de credite.

## **SECȚIUNEA a 2-a**

### **Premiul de performanță**

#### **ART. 22**

- (1) Ordonatorii de credite pot stabili, trimestrial, semestrial sau anual, după caz, premii de performanță pentru personalul care a realizat sau a participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituției/autorității publice sau a sistemului din care face parte, a participat la activități cu caracter deosebit, a efectuat lucrări cu caracter excepțional ori a avut un volum de activitate ce depășește în mod semnificativ volumul optim de activitate.
- (2) Premiile de performanță se plătesc lunar pentru o perioadă de timp egală cu cea pentru care a fost evaluată performanța și pentru care a fost determinat acest drept salarial.
- (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), pentru personalul didactic și didactic auxiliar încadrat pe Anexa I, premiul de performanță poate fi stabilit și plătit lunar pentru o perioadă de trei ani.
- (4) Premiile de performanță se acordă în raport cu complexitatea sarcinilor îndeplinite, în baza criteriilor stabilite prin regulamente-cadru elaborate de către ministerele coordonatoare ale celor 7 domenii de activitate bugetară, respectiv învățământ și cercetare științifică, sănătate și asistență socială, cultură, diplomație, justiție, administrație, de către instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și de către autoritățile publice centrale autonome, sub condiția încadrării în fondurile aprobate prin buget.
- (5) Regulamentele cadru prevăzute la alin. (4) sunt elaborate cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanților salariaților, acolo unde nu sunt constituite astfel de organizații sindicale.

- (6) Valoarea totală a premiilor de performanță acordate într-un an calendaristic la nivelul fiecărui ordonator principal de credite nu poate depăși 4% din suma prevăzută pentru cheltuielile cu salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, soldele de grad, salariile gradului profesional deținut, gradațiile și soldele de comandă, salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunare, după caz, sub condiția încadrării în fondurile aprobate prin buget.
- (7) Premiile de performanță pot fi acordate:
- a) pentru cel mult 30% din numărul total de posturi aferente funcțiilor de execuție ocupate la nivel de instituție/autoritate publică;
  - b) pentru cel mult 30% din numărul total de posturi aferente funcțiilor de conducere și funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici ocupate la nivel de instituție/autoritate publică.
- (8) Pentru determinarea numărului maxim de salariați cărora li se poate acorda premiul de performanță într-un an calendaristic, procentele prevăzute la alin. (7) se aplică la numărul total de posturi ocupate la finalul anului calendaristic anterior.
- (9) Valoarea individuală a premiului de performanță nu poate fi mai mică de 10% sau mai mare de 20% din salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție sau, după caz, indemnizația de încadrare, la care respectivul salariat a avut dreptul pe parcursul anului calendaristic pentru care se acordă premiul de performanță, calculată la 3 luni, 6 luni, respectiv 12 luni.
- (10) Premiul de performanță nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor prevăzută la art. 21 alin.(2).
- (11) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile alin.(1)-(10) se aplică exclusiv personalului didactic și didactic auxiliar. Pentru celelalte categorii de personal prevederile alin. (1)-(10) se aplică începând cu anul 2029, numai în măsura în care, pentru anul anterior, a fost respectată ținta de deficit bugetar al bugetului general consolidat, prevăzută pentru anul respectiv în strategia fiscal-bugetară.
- (12) Prin excepție de la prevederile alin. (3), (7) și (9), pentru personalul didactic din învățământ, precum și pentru personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare, care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficia de gradație de merit obținută prin concurs conform Legii cadru nr. 153/2017, aceasta se transformă în premiu de performanță, acordat în cuantumul în plată al gradației de merit din luna noiembrie 2026, până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit acest drept salarial potrivit reglementărilor legale în vigoare la data acordării.
- (13) Personalul care beneficiază de premiul de performanță conform alin. (12) nu se ia în calcul la determinarea numărului maxim de posturi prevăzut la alin. (7) și nu poate beneficia, pentru aceeași perioadă, de un alt premiu de performanță.
- (14) Sumele alocate pentru dreptul salarial prevăzut la alin. (12) se iau în calcul la determinarea plafonului prevăzut la alin. (6), pe surse de finanțare.
- (15) Prin excepție de la prevederile alin. (14), pentru anii 2027 și 2028 totalul sumelor rezultate prin aplicarea prevederilor alin. (12) pot depăși plafonul prevăzut la alin. (6), pe surse de finanțare.
- (16) Ordonatorii de credite din familia ocupațională Învățământ și cercetare științifică pot acorda premii de performanță în condițiile alin. (1) și (3) cu condiția ca totalul sumelor aferente premiilor de performanță, inclusiv sumele alocate pentru dreptul salarial prevăzut la alin. (12), să nu depășească plafonul prevăzut la alin. (6).
- (17) Prevederile alin. (1) nu se aplică personalului trimis în misiune permanentă în străinătate.
- (18) Prin excepție de la prevederile alin. (11), începând cu anul 2027, pentru unitățile sanitare cu paturi se instituie un proiect pilot la nivel național, care se desfășoară într-un număr limitat de maxim 4% din unitățile sanitare cu paturi din cadrul ministerelor/instituțiilor cu rețea sanitară proprie, astfel cum sunt prevăzute la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- (19) Proiectul pilot prevăzut la alin. (18) are o durată de 24 de luni de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului sănătății prevăzut la alin. (21).

(20) Selecția unităților sanitare cuprinse în proiectul pilot se realizează prin ordin al ministrului sănătății, la propunerea ministerelor/instituțiilor cu rețea sanitară proprie, având la bază criteriile prevăzute la alin. (21), astfel încât în limita maximă să fie cuprinse cel puțin o unitate sanitară cu paturi din fiecare categorie prevăzută în anexa nr. II la prezenta lege.

(21) Criteriile pentru stabilirea unităților sanitare publice în cadrul cărora se derulează proiectul pilot prevăzut la alin. (18), precum și indicatorii de performanță, metodologia de evaluare și procedura de acordare a premiilor se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, cu respectarea limitelor prevăzute la alin. (1), (2), (4)-(9), (18) și (19).

(22) Indicatorii de performanță prevăzuți la alin. (21) vor fi stabiliți astfel încât să nu conducă la suprautilizarea serviciilor medicale, selecția pacienților pe criterii nejustificate medical sau afectarea independenței profesionale a medicului.

(23) Ministerul Sănătății, prin direcția de specialitate, va monitoriza implementarea proiectului pilot prevăzut în prezentul articol, rezultatele și impactul acestuia, în vederea extinderii acestuia și la alte unități sanitare cu paturi, după termenul prevăzut la alin. (19).

(23) Ordinul prevăzut la alin. (21) se elaborează de Ministerul Sănătății în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector sănătate.

## **Sporul pentru dezvoltarea capacității fiscal-bugetare la nivelul administrației publice locale**

### **ART. 23**

(1) Personalul încadrat pe funcțiile din administrația publică locală, prevăzute în Anexa VIII, capitolul I lit. A sub-capitolul III și capitolul II, sub-capitolul IV la prezenta lege poate beneficia de un spor pentru dezvoltarea capacității fiscal-bugetare la nivelul administrației publice locale.

(2) Valoarea individuală a sporului prevăzut la alin. (1) nu poate fi mai mare de 15% din salariul de bază.

(3) În cazul personalului încadrat în administrația publică locală de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, sporul prevăzut la alin. (1) poate fi acordat numai dacă valoarea cheltuielilor de personal raportate în cadrul capitolului bugetar „Autorități publice și acțiuni externe” pentru anul bugetar anterior, nu depășește 50% din veniturile din impozitele locale încasate în anul bugetar anterior.

(4) În cazul personalului încadrat în administrația publică locală de la nivelul județelor și a municipiului București, sporul prevăzut la alin. (1) poate fi acordat numai dacă valoarea cheltuielilor de personal raportate în cadrul capitolului bugetar „Autorități publice și acțiuni externe” pentru anul bugetar anterior, nu depășește 20% din veniturile din cota directă din impozitul pe venit încasate în anul bugetar anterior.

(5) Quantumul sporului și categoriile de personal care pot beneficia de sporul prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin dispoziție a ordonatorului principal de credite, pe baza unui regulament aprobat de autoritatea deliberativă de la nivelul unității/subdiviziunii administrativ teritoriale.

## **CAPITOLUL V**

### **Alte dispoziții**

## **Salarizarea în caz de suspendare a raportului de muncă sau de serviciu**

### **ART. 24**

(1) Personalul care s-a aflat în concediu plătit pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și personalul ale cărui raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, la reluarea activității își păstrează gradul sau treapta profesională în care a fost încadrat anterior suspendării, salarizarea urmând a se face potrivit nivelului de salarizare prevăzut în anexele la lege, corespunzător funcției deținute.

(2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), gradația se stabilește luând în considerare și perioadele care, conform legilor speciale aplicabile, constituie vechime în muncă care se are în vedere la stabilirea drepturilor salariale.

### **Cumulul de funcții pentru unele funcții specifice**

#### **ART. 25**

(1) În cazuri excepționale, posturile vacante și temporar vacante aferente funcțiilor didactice, funcțiilor de specialitate medico-sanitară și asistență socială și funcțiilor de specialitate artistică pot fi ocupate și prin cumul de funcții de personal angajat, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de funcții și a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante, în condițiile prevăzute la alin.(2).

(2) Posturile vacante și temporar vacante aferente funcțiilor didactice, funcțiilor de specialitate medico-sanitară și asistență socială și funcțiilor de specialitate artistică, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul și de către persoane din aceeași unitate și numai în condițiile în care programul funcției cumulate nu se suprapune celui corespunzător funcției de bază.

### **Încadrarea și promovarea unor categorii de personal**

#### **ART. 26**

(1) Încadrarea și promovarea personalului plătit din fonduri publice pe funcții, grade sau trepte profesionale se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotărâri ale Guvernului sau acte administrative ale ordonatorului principal de credite, după caz.

(2) Pentru personalul contractual sau alte categorii de personal care nu beneficiază de statute speciale, ocuparea unui post vacant sau temporar vacant și promovarea personalului se fac prin concurs sau examen, pe baza regulamentului-cadru care se aprobă prin norme juridice de forță legii.

(3) Ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe funcții, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate în buget.

### **Detașarea, delegarea și alte drepturi**

#### **ART. 27**

(1) Prevederile din actele normative referitoare la transfer, mutare, acordarea concediilor, cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea și locuința, cheltuieli medicale și asigurări de sănătate rămân în vigoare.

(2) Drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice care îndeplinește unele activități cu caracter temporar, în țară și în străinătate, inclusiv cu ocazia delegării sau detașării, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, dacă prin prezenta lege sau alte acte normative în vigoare nu se reglementează altfel.

(3) Până la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la alin.(2), rămân aplicabile prevederile referitoare la delegare și detașare din actele normative în vigoare la data prevăzută la art.38 alin.(1).

### **Exercitarea cu caracter temporar a unei funcții de conducere**

#### **ART. 28**

(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcții de conducere se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate/numite care îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției de conducere și care nu a fost sancționată disciplinar, până la ocuparea prin concurs a postului, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.

(2) În perioada în care persoana angajată/numită exercită cu caracter temporar o funcție de conducere, aceasta beneficiază de drepturile salariale aferente funcției de conducere respective.

### **Transparența veniturilor salariale**

#### **ART. 29**

(1) Autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art.2 alin.(1) au obligația de a publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 30 aprilie și 31 octombrie ale fiecărui an, precum și de a menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective, care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:

- a) codul și denumirea funcției;
- b) salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară, după caz;
- c) denumirea, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor și a majorărilor salariului de bază pentru fiecare funcție, precum și baza legală a acordării acestora;
- d) orice alte drepturi în bani și/sau în natură, dacă este cazul, precum și baza legală a acordării acestora;
- e) orice informații privind posibilele limitări ale venitului salarial, precum și baza legală a acestora.

(2) Autoritățile și instituțiile publice care au calitatea de angajatori pentru categoriile de personal enumerate la art.2 alin. (1) și (2) transmit Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale datele prevăzute la alin. (1) lit. a) - e), orice alte informații care sunt utilizate în calculul și analiza venitului salarial, precum și alte date cu privire la funcții și titularii acestora, conform metodologiei prevăzute la alin.(3), în format electronic, în perioadele 1-30 aprilie și respectiv 1 - 31 octombrie a fiecărui an.

(3) Metodologia de completare și transmitere a datelor potrivit alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(4) Nerespectarea prevederilor alin.(1) și (2), atrage răspunderea contravențională a conducătorului autorității sau instituției publice în cauză și se sancționează cu amendă între 20.000 și 30.000 lei.

(5) Inspekția Muncii are competența de a constata și sancționa contravenția prevăzută la alin.(4).

(6) Contravenției prevăzute la alin.(4) i se aplică regimul general stabilit prin Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Prevederile alin. (1) - (6) nu se aplică instituțiilor de apărare, ordine publică și securitate națională.

### **Încadrarea și salarizarea personalului de specialitate în domeniul tehnologia informației, comunicații, securitate și apărare cibernetică (denumite în continuare TIC)**

#### **ART. 30**

(1) Nivelurile de salarizare pentru funcțiile TIC prevăzute în anexa nr. VIII Capitolul II Lit. I se aplică potrivit normelor de clasificare a funcțiilor TIC și a rolurilor TIC corespondente, prin raportare la tipurile și nivelurile competențelor TIC specializate necesare exercitării acestor funcții și roluri.

(2) Normele de clasificare a funcțiilor TIC și a rolurilor TIC corespondente, precum și metodologia de încadrare a personalului care îndeplinește roluri TIC se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și a Autorității pentru Digitalizarea României, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și al Ministerului Finanțelor.

(3) Metodologia prevăzută la alin. (2) stabilește, în principal:

- a) etapele și perioada de implementare a încadrării pe funcțiile prevăzute în anexa nr. VIII Capitolul II Lit. I;
- b) rolurile și responsabilitățile instituțiilor publice implicate în procesul de implementare a încadrării pe funcțiile prevăzute în anexa nr. VIII Capitolul II Lit. I;
- c) condițiile de încadrare pe funcțiile prevăzute în anexa nr. VIII Capitolul II Lit. I în raport cu complexitatea sistemelor informatice și cu alte condiții specifice, după caz, precum și regulile de corespondență între funcțiile TIC prevăzute în anexa nr. VIII Capitolul II Lit. I, rolurile TIC și nivelurile competențelor TIC specializate;

- d) criteriile și procedura de încadrare a personalului care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, ocupă funcții TIC sau exercită atribuții specifice rolurilor TIC pe funcțiile prevăzute în anexa nr. VIII Capitolul II Lit. I;
  - e) orice alte măsuri tranzitorii necesare aplicării unitare a prezentei legi.
- (4) Hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (2) se adoptă în termen de 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi.

## CAPITOLUL VI

### Dispoziții tranzitorii și finale

#### Caracterul drepturilor salariale

##### ART. 31

Sumele reprezentând drepturile salariale prevăzute de prezenta lege sunt stabilite în valoare brută și sunt supuse regimului fiscal, potrivit legii.

#### Reîncadrarea personalului

##### ART. 32

- (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, reîncadrarea personalului salarizat potrivit prezentei legi se face pe noile funcții, grade/trepte profesionale, gradație corespunzătoare vechimii în muncă și vechime în specialitate/vechime în învățământ avute, cu stabilirea salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare și indemnizațiilor lunare potrivit prezentei legi.
- (2) În cazul în care funcția deținută nu se regăsește în prezenta lege, reîncadrarea se face pe una dintre funcțiile prevăzute în anexe, conform atribuțiilor și condițiilor de ocupare a postului.
- (3) Personalul aflat în funcție la data intrării în vigoare a prezentei legi se consideră că îndeplinește condițiile legale pentru funcția pe care este încadrat, păstrându-și gradul profesional.

#### Diferența salarială tranzitorie

##### ART. 33

- (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în situația în care salariul lunar, salariul în străinătate, solda lunară/salariul lunar determinat potrivit prezentei legi este mai mic decât salariul lunar, salariul în străinătate, solda lunară/salariul lunar aflat în plată în luna noiembrie 2026, se acordă o diferență salarială tranzitorie ca drept salarial, pe perioada în care persoana ocupă aceeași funcție și în măsura în care își desfășoară activitatea în aceleași condiții.
- (2) Diferența salarială tranzitorie acordată potrivit alin. (1) se reduce în limita creșterilor ulterioare ale salariului lunar, salariului în străinătate, a soldei lunare/salariului lunar al funcției, până la stingerea integrală a acesteia la data la care salariul lunar, salariul în străinătate, solda lunară/salariul lunar determinate potrivit prezentei legi ajunge la nivelul salariului lunar, salariului în străinătate, soldei lunare/salariului lunar aflat în plată în luna noiembrie 2026.
- (3) În salariul lunar, solda lunară/salariul lunar aflat în plată în luna noiembrie 2026, luat în considerare pentru calcularea diferenței salariale tranzitorii, nu se includ drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene, determinate potrivit art.16 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.
- (4) În salariul lunar, solda lunară/salariul lunar aflat în plată în luna noiembrie 2026, luat în considerare pentru calcularea diferenței salariale tranzitorii, nu se includ drepturile salariale pentru gestionarea de fonduri europene, determinate potrivit art.17, alin.(1) - (2<sup>1</sup>) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.
- (5) În salariul lunar aflat în plată în luna noiembrie 2026, luat în considerare pentru calcularea diferenței salariale tranzitorii, nu se includ stimulentele acordate pentru gestionarea financiară a fondurilor europene.

(6) În salariul lunar, solda lunară/salariul lunar aflat în plată în luna noiembrie 2026, luat în considerare pentru calcularea diferenței salariale tranzitorii, nu se includ drepturile salariale reglementate de Legea-cadru nr. 153/2017 cu modificările și completările ulterioare preluate în prezenta lege la art. 17, art.18, art. 22 alin. (12), în anexa I cap.I lit. B art. 8 și în anexa nr. II cap. II art. 1 - 3 la prezenta lege, precum și drepturile salariale cu caracter temporar și variabil condiționate de activitatea desfășurată în diferite condiții.

(7) Diferența salarială tranzitorie are același regim fiscal ca celelalte drepturi salariale stabilite prin prezenta lege, conform art. 31.

(8) Persoana care, în urma modificării raportului de muncă/de serviciu ulterior lunii noiembrie 2026, ocupă o funcție similară unei funcții de la nivelul aceleiași instituții/autorități, pentru care se acordă diferența salarială tranzitorie, în condițiile alin. (1), beneficiază de o diferență salarială tranzitorie egală, dacă titularul funcției similare îndeplinește aceleași criterii/condiții specifice pentru acordarea drepturilor salariale ca titularul funcției în cauză, respectiv de o fracție din diferența salarială tranzitorie în cazul îndeplinirii parțiale a criteriilor/condițiilor specifice pentru acordarea drepturilor salariale ca titularul funcției în cauză. Dispozițiile sunt aplicabile în mod corespunzător și personalului nou-încadrat în funcții din sectorul bugetar după data intrării în vigoare a prezentei legi.

(9) Drepturile salariale care remunerează activitatea desfășurată anterior lunii noiembrie 2026 nu se iau în calcul pentru stabilirea diferenței salariale tranzitorii, inclusiv în cazul respectivele drepturi salariale sunt achitate concomitent cu drepturile salariale care remunerează activitatea desfășurată în luna noiembrie 2026.

(10) Diferența salarială tranzitorie se ia în calcul la stabilirea cuantumului pensiilor de serviciu, potrivit dispozițiilor legale care reglementează condițiile de acordare și cuantumul acestora.

### **Finanțarea unităților sanitare prin intermediul influențelor salariale**

Art. 34

(1) Până la data de 31 decembrie 2027, pentru personalul încadrat în unitățile sanitare publice aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate influențele financiare determinate de creșterile salariale generate de aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor prezentei legi, se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziție distinctă.

(2) În perioada în care finanțarea cheltuielilor salariale se face conform alin. (1), pentru personalul încadrat pe funcțiile din anexa nr. II se asigură nivelul minim al sporurilor prevăzute în această anexă.

### **Soluționarea contestațiilor**

ART. 35

(1) Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție/indemnizațiilor de încadrare, a sporurilor, a premiilor și a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de competența ordonatorilor de credite.

(2) Contestația poate fi depusă în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.

(3) Ordonatorii de credite soluționează contestațiile în termen de 30 de zile calendaristice.

(4) Împotriva modului de soluționare a contestației persoana nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluționării contestației. Instanța se pronunță de urgență și cu precădere.

### **Măsuri pentru soluționarea proceselor privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice**

ART. 36

(1) Dacă în cursul judecății proceselor privind stabilirea și/sau plata drepturilor salariale sau de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, inclusiv cele privind obligarea la emiterea actelor

administrative sau privind anularea actelor administrative emise pentru acest personal sau/și cele privind raporturile de muncă și de serviciu ale acestui personal, completul de judecată investit cu soluționarea cauzei în primă instanță sau în calea de atac, verificând și constatând că asupra unei chestiuni de drept, de a cărei lămurire depinde soluționarea pe fond a cauzei respective, Înalta Curte de Casație și Justiție nu a statuat și aceasta nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluționare, va solicita Înaltei Curți de Casație și Justiție să pronunțe o hotărâre prin care să se dea rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a fost sesizată.

(2) Prevederile alin.(1) se aplică indiferent de natura și obiectul proceselor, de calitatea părților ori de instanța competentă să le soluționeze.

(3) Cauzele similare, aflate pe rolul instanțelor judecătorești, vor fi suspendate până la pronunțarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept.

### **Răspunderea aplicării legii**

#### **ART. 37**

(1) Încălcarea dispozițiilor prezentei legi privind stabilirea salariilor de bază sau, după caz, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor, soldelor de comandă/salariilor de comandă, indemnizațiilor de încadrare, indemnizațiilor lunare, a sporurilor și a celorlalte drepturi salariale, precum și acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară sau patrimonială a persoanelor vinovate, potrivit legii.

(2) Nerespectarea prevederilor art. 21 constituie contravenție și se sancționează, în funcție de gradul de vinovăție a persoanelor responsabile, cu amendă între 30.000 lei și 50.000 lei și recuperarea prejudiciului.

(3) Constatarea contravențiilor pentru nerespectarea prevederilor art.21, precum și aplicarea amenzii se fac de către organele de control ale Curții de Conturi a României.

### **Intrarea în vigoare**

#### **ART. 38**

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 decembrie 2026.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), art. 15 alin. (14), art. 16 alin. (3), art. 20, art. 22 alin. (23), art. 29 alin. (3), art. 30 alin. (2) și art. 39 precum și cu excepția prevederilor referitoare la stabilirea coeficienților de țară, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (3), cuantumul valorii de referință pentru luna decembrie 2026 și pentru anul 2027 este de 4.000 lei, iar cuantumul valorii de referință în valută pentru luna decembrie 2026 și pentru anul 2027 se determină prin aplicarea cursului de schimb mediu lei/euro sau lei/dolar american pentru anul 2026 și, respectiv 2027, indicate în Prognoza de toamnă 2025, elaborată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, la valoarea de referință.

(4) Pentru anul 2027, prin excepție de la prevederile alin. (3) și de la prevederile art. 9 alin. (3) și alin. (4) în funcție de concluziile raportului semestrial privind situația economică și bugetară elaborat de Ministerul de Finanțe, elaborat în temeiul Art. 42 din Legea 69/2010, Guvernul poate decide, prin hotărâre, modificarea valorii de referință.

(5) Începând cu anul 2028, procentul de majorare a valorilor de referință va fi determinat de obiectivul de reducere a masei de cheltuieli salariale din sectorul public, ca procent din PIB, cu cel puțin 1,5 puncte procentuale între 2024 și 2031.

(6) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi și pentru anul 2027, indemnizația lunară pentru consilierii locali, respectiv județeni, care participă la ședințele ordinare ori la ședințele extraordinare ale consiliului local, respectiv consiliului județean, și ale comisiilor de specialitate, prevăzută în art. 212 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu

modificările și completările ulterioare, se calculează prin raportare la indemnizația lunară a primarului, respectiv a președintelui consiliului județean, din luna noiembrie 2026.

### **Modificarea unor dispoziții**

#### **ART. 39**

(1) Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor în cuantum de 500 lei brut, care se acordă lunar numai dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar. Cuantumul salarial al acestei indemnizații nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensațiilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor prevăzută la art. 25.”

(2) Ordonanța de urgență nr. 36/2025 pentru stabilirea unor măsuri privind personalul plătit din fonduri publice publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 613 din 30 iunie 2025, se modifică după cum urmează:

Art. III. se modifică și va avea următorul cuprins: ”Prevederile prezentei ordonanțe de urgență intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2025 și se aplică până la data de 31 decembrie 2026, cu excepția art. I, care produce efect cu caracter permanent.”

### **Abrogarea unor dispoziții**

#### **ART. 40**

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

1. Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția următoarelor prevederi ale Anexei nr. IV: art. 6 din secțiunea a 3-a a capitolului III; art. 3 din secțiunea a 2-a a capitolului IV, art. 9 și 10 din secțiunea a 6-a a capitolului IV, secțiunea a 7-a a capitolului IV, art. 3 și 4 din capitolul VI;
2. art.36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017;
3. art. 4<sup>2</sup> alin.(1) și art. 4<sup>4</sup> alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 14 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare;
4. art. 193 alin.(6<sup>1</sup>) și art.295 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 366/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2021 privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică, precum și pentru completarea anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1231 din 21 decembrie 2022;
6. 6.pct.3 al Articolului unic din Legea nr. 11/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2021 privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 7 ianuarie 2022;
7. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2023 pentru completarea art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și

- pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 26 mai 2023;
8. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2023 pentru completarea art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 8 iunie 2023;
  9. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2023 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 12 iunie 2023;
  10. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.128/2023 pentru unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din învățământ și alte sectoare de activitate bugetară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1197 din 29 decembrie 2023;
  11. Art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2023 pentru stabilirea unor măsuri la nivelul structurii organizatorice aferente unităților sanitare, precum și stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul sanitar public și pentru completarea unor acte normative în domeniul sănătății și în domeniul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 30 iunie 2023;
  12. art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.81/2023 privind consolidarea capacității instituționale a Ministerului Finanțelor, exercitarea controlului financiar de specialitate al statului, pentru unele reglementări specifice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 6 octombrie 2023;
  13. art.24 alin.(1) din Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare și inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 12 iunie 2024;
  14. Art. II, art. VII, art. VIII, art. XI și art. XIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/2024 privind stabilirea unor drepturi specifice personalului Ministerului Apărării Naționale și a unor cheltuieli determinate de pregătirea și executarea unor misiuni în afara teritoriului național, în vederea realizării și menținerii capabilității aferente achiziției sistemelor de aeronave fără echipaj uman la bord Bayraktar TB2 și a altor programe de înzestrare, pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind retenția și atragerea personalului în aceste domenii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 25 martie 2024;
  15. Art.11 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 - 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1207 din 20 decembrie 2021;
  16. Legea nr. 227/2024 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2024 pentru aprobarea Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate și din împrumuturi contractate cu instituțiile financiare internaționale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 - 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 19 iulie 2024;
  17. art. 137 alin.(4) din Legea nr. 331/2024 privind Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 9 ianuarie 2025;
  18. art. XIV - XX din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 25 iulie 2025;
  19. art.13 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea

- unor acte normative publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 6 noiembrie 2019;
20. art.9 alin.(28) lit.b) din Legea nr. 7/1996 Legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie;
  21. art.19 alin.(3) din Legea nr.51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare;
  22. art.6 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2024 pentru înființarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul resurselor minerale, petrolului și stocării geologice a dioxidului de carbon, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 29 iunie 2024;
  23. art.13 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006;
  24. art. 205 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare;
  25. art.16 alin.(9) și (10) din Legea nr.226/2009 Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 11 iunie 2009;
  26. art.205 alin.(2) din Legea nr.304/2022 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1104 din 16 noiembrie 2022;
  27. art. 11 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 174 din 19 martie 2009, cu modificările și completările ulterioare;
  28. art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a instituțiilor publice în fața Curții de Arbitraj Internațional a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții și în fața altor instanțe judiciare și arbitrale internaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 19 septembrie 2005;
  29. art. 183 alin. (5<sup>1</sup>) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 05 iulie 2023;
  30. art.14 alin. (1<sup>3</sup>)-(1<sup>5</sup>) din Legea concurenței nr.21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 29 februarie 2016;
  31. art. 143 alin.(9) din Legea nr.169/2026 privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 10 august 2026;
  32. art. 15 din Legea nr.318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 961 din 24 decembrie 2015
  33. orice alte dispoziții contrare prezentei legi.

## **Anexele**

### **ART. 41**

Anexele nr. I - X fac parte integrantă din prezenta lege.